

独立法学专家审核表 · A阶段盲判

A阶段只查看问题、系统输出和权威来源。不得查看标准答案草案、自动门禁总分或B阶段材料。请用本人专业判断完成每题，并在末页锁定签名。

A阶段压缩包SHA-256	[从A阶段_独立判断包_DRAFT.zip.sha256.txt抄录]
审核人编号	[填写]
专业背景/职称	[填写]
审核日期	[YYYY-MM-DD]

题目 01 · 罪刑法定与从旧兼从轻

TQ01_RETROACTIVITY

甲实施行为时旧法认为构成犯罪，但裁判时新法不认为是犯罪；如果新法仍认为犯罪但处刑较轻，又应如何选择法律？请说明规则并引用法条。

维度	A阶段结论	具体意见
法律结论	正确 / 部分正确 / 错误 / 无法判断	
规则与要件完整性	充分 / 基本充分 / 缺失	
法条/案例来源有效性	通过 / 需更新 / 不通过	
事实-规则涵摄	充分 / 基本充分 / 缺失	
争议边界与限定语	充分 / 基本充分 / 缺失	
误导风险	无 / 低 / 中 / 高	
A阶段建议	可发布 / 修改后发布 / 拒绝发布	

必要修改（无则写“无”）：

题目 02 · 正当防卫与特殊防卫

TQ02_SPECIAL_DEFENSE

多人持砍刀、铁锹等凶器闯入私人场所攻击他人后脑等要害部位；其中一人被制伏后，其他人仍持刀继续侵害。防卫人反击造成一死一伤，是否当然属于防卫过当？请结合规则与指导案例要点说明。

维度	A阶段结论	具体意见
法律结论	正确 / 部分正确 / 错误 / 无法判断	
规则与要件完整性	充分 / 基本充分 / 缺失	
法条/案例来源有效性	通过 / 需更新 / 不通过	
事实-规则涵摄	充分 / 基本充分 / 缺失	
争议边界与限定语	充分 / 基本充分 / 缺失	
误导风险	无 / 低 / 中 / 高	
A阶段建议	可发布 / 修改后发布 / 拒绝发布	

必要修改（无则写“无”）：

题目 03 · 抢劫罪基本构成

TQ03_ROBBERY_ELEMENTS

行为人以非法占有为目的，当场持刀威胁被害人并取得价值很低的财物。能否仅因财物价值低就否定抢劫罪？请列出基本判断步骤并引用法条。

维度	A阶段结论	具体意见
法律结论	正确 / 部分正确 / 错误 / 无法判断	
规则与要件完整性	充分 / 基本充分 / 缺失	
法条/案例来源有效性	通过 / 需更新 / 不通过	
事实-规则涵摄	充分 / 基本充分 / 缺失	
争议边界与限定语	充分 / 基本充分 / 缺失	
误导风险	无 / 低 / 中 / 高	
A阶段建议	可发布 / 修改后发布 / 拒绝发布	

必要修改（无则写“无”）：

A阶段锁定

我确认以上意见在看到标准答案草案和自动门禁前独立完成；锁定后不改写A阶段意见。

审核人签名	[本人签名]
锁定时间	[YYYY-MM-DD HH:mm]
签名后A阶段表SHA-256	[填写]